

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1189/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยนรานนท์อะไหล่
บริการ

โจทก์

นายห่องซุงเซียม แซ่ห่อง กับพวก จำเลย

นายธวัช วสุวงศ์ ทนายจำเลยทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 95)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน
54,050 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาสองฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 12 มีนาคม 2533ศาลชั้นต้น
สั่งให้คืนไปทำมาใหม่ภายในกำหนดอายุฎีกา มิฉะนั้นศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับฎีกาข้อ
อื่นต่อไป ฉบับที่สองลงวันที่ 20 มีนาคม 2533 ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา (อันดับ 93)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำ
สัญญาค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 75 แผ่นที่ 4,
อันดับ 61 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสามหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็น
ที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ